

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE DERECHO

# Derecho Procesal Civil y Comercial

## Unidad 21 – Ejecución de Sentencia

*Comprender los conceptos es el primer paso para convertir el estudio en conocimiento.*

---

Apuntes de estudio

---

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2025

*Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Procesal Civil y Comercial” no pretende sustituir el material oficial de la materia.*

# Índice general

|                                                                                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Ejecución de Sentencia</b>                                                              | <b>2</b> |
| 1.1. Naturaleza jurídica y encuadre de la ejecución de sentencia . . . . .                    | 3        |
| 1.1.1. Ubicación normativa en el Código Procesal . . . . .                                    | 3        |
| 1.1.2. La ejecución de sentencia no es un proceso independiente . . . . .                     | 3        |
| 1.1.3. Diferencias entre ejecución de sentencia y juicio ejecutivo . . . . .                  | 4        |
| 1.1.4. La sentencia como título ejecutorio: el derecho cierto . . . . .                       | 5        |
| 1.2. Requisitos para ejecutar la sentencia . . . . .                                          | 5        |
| 1.2.1. La sentencia consentida . . . . .                                                      | 5        |
| 1.2.2. La sentencia ejecutoriada . . . . .                                                    | 6        |
| 1.2.3. Plazo vencido, incumplimiento e instancia de parte . . . . .                           | 6        |
| 1.2.4. Excepción: ejecución provisoria (sentencia no firme) . . . . .                         | 6        |
| 1.2.5. Ejecución parcial de la sentencia . . . . .                                            | 7        |
| 1.3. Competencia y procedimiento general . . . . .                                            | 8        |
| 1.3.1. Competencia: el juez que dictó la sentencia . . . . .                                  | 8        |
| 1.3.2. Procedimiento: condena a pagar cantidad líquida . . . . .                              | 9        |
| 1.3.3. Traba del embargo: aspecto central de la ejecución . . . . .                           | 9        |
| 1.3.4. Efectos del embargo . . . . .                                                          | 10       |
| 1.3.5. Citación de venta y excepciones del artículo 506 . . . . .                             | 11       |
| 1.3.6. Las excepciones del artículo 506: análisis detallado . . . . .                         | 11       |
| 1.3.7. Excepciones no enumeradas en el artículo 506 admitidas por la jurisprudencia . . . . . | 13       |
| 1.3.8. Trámite de las excepciones y sentencia de venta . . . . .                              | 13       |
| 1.4. Condena a cantidad ilíquida y práctica de liquidación . . . . .                          | 14       |
| 1.4.1. Cuándo corresponde practicar liquidación . . . . .                                     | 14       |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.4.2. Quién practica la liquidación y en qué plazo . . . . .         | 14        |
| 1.4.3. Impugnación de la liquidación . . . . .                        | 15        |
| 1.4.4. Criterios de apelación sobre la liquidación aprobada . . . . . | 15        |
| 1.5. Obligaciones de hacer, no hacer y dar cosas . . . . .            | 16        |
| 1.5.1. Condena a hacer alguna cosa . . . . .                          | 16        |
| 1.5.2. Condena a otorgar escritura pública . . . . .                  | 16        |
| 1.5.3. Condena a no hacer . . . . .                                   | 17        |
| 1.5.4. Condena a dar cosas: mandamiento de desapoderamiento . . . . . | 17        |
| 1.5.5. Liquidaciones especiales . . . . .                             | 17        |
| 1.5.6. Otros títulos ejecutables por este procedimiento . . . . .     | 18        |
| <b>Cuadro Cornell de repaso</b>                                       | <b>20</b> |

# Capítulo 1

## Ejecución de Sentencia

### Nota

Esta unidad aborda la ejecución de sentencia en el proceso civil y comercial argentino (Libro Tercero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, CPCCN). Se estudia su naturaleza jurídica como etapa del proceso de conocimiento, sus diferencias con el juicio ejecutivo, los requisitos para ejecutar una sentencia (que debe estar consentida o ejecutoriada), el procedimiento según el tipo de obligación (dar dinero líquido, ilíquido, hacer, no hacer o dar cosas), las excepciones admisibles conforme al artículo 506 del CPCCN, y los títulos que habilitan este proceso especial de ejecución.

*Hilo conductor de la clase: así como en un partido de fútbol primero se define el reglamento, luego se juega y finalmente se ejecuta el resultado (el equipo ganador cobra el trofeo), el proceso judicial tiene una etapa de conocimiento donde se discute y un fallo que solo cobra vida útil cuando se ejecuta. Este capítulo recorre ese último tramo: cómo hacer efectiva la sentencia.*

| Bloque temático                                | Contenido                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Naturaleza y encuadre                       | Ubicación en el Código; la ejecución como etapa del proceso de conocimiento; diferencias con el juicio ejecutivo; la sentencia como título ejecutorio. |
| 2. Requisitos para ejecutar                    | Sentencia consentida y ejecutoriada; plazo vencido e incumplimiento; ejecución provisoria; ejecución parcial.                                          |
| 3. Competencia y procedimiento general         | Competencia del juez; condena a cantidad líquida; traba de embargo; citación de venta y excepciones del art. 506; sentencia de venta.                  |
| 4. Condena a cantidad ilíquida                 | Práctica de la liquidación; traslado e impugnación; criterios doctrinarios sobre la apelación.                                                         |
| 5. Obligaciones de hacer, no hacer y dar cosas | Opciones del ejecutante; escritura pública; reposición al estado anterior; desapoderamiento; liquidaciones especiales; otros títulos ejecutables.      |

Cuadro 1.1: Temario general de la unidad

## 1.1. Naturaleza jurídica y encuadre de la ejecución de sentencia

### 1.1.1. Ubicación normativa en el Código Procesal

La ejecución de sentencia se encuentra regulada dentro del Libro Tercero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), que trata los procesos de ejecución. Dentro de este libro, el Título Primero regula la ejecución de sentencias, el Título Segundo el juicio ejecutivo, y el Título Tercero las ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, fiscal y comercial).

| Libro III del CPCCN |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Título I            | Ejecución de sentencias                                             |
| Título II           | Juicio ejecutivo                                                    |
| Título III          | Ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, fiscal y comercial) |

### 1.1.2. La ejecución de sentencia no es un proceso independiente

Si bien el Código incluye a la ejecución de sentencia como un proceso de ejecución más, considerándola para alguna doctrina un proceso independiente del principal en el cual fue dictada, la posición sostenida en la cátedra entiende que esto no es así: la ejecución de sentencia es tan solo una etapa más dentro del proceso de conocimiento en el cual fue dictada.

Se recuerda el esquema general del proceso de conocimiento estudiado a lo largo del curso:

- **Etapla introductoria:** demanda, contestación, reconvencción, excepciones.
- **Etapla probatoria:** producción de los medios de prueba para formar convicción en el juez.
- **Etapla decisoria:** valoración de la prueba y dictado de la sentencia.
- **Etapla recursiva:** mecanismos impugnativos contra la sentencia.

Una vez agotada esta última etapa, se accede a la ejecución. Aunque el propio Código trata a la ejecución de sentencia como un proceso de ejecución, para la posición adoptada en la cátedra se trata de una etapa más dentro del proceso de conocimiento.

### 1.1.3. Diferencias entre ejecución de sentencia y juicio ejecutivo

La intimación de pago no constituye un requisito esencial en la ejecución de sentencia, a diferencia de lo que ocurre en el juicio ejecutivo, que sí es un proceso de ejecución independiente. La ejecución de sentencia no requiere intimación de pago porque esa función ya queda cubierta con la notificación de la sentencia al demandado.

En cambio, el juicio ejecutivo exige la intimación de pago porque es precisamente ese acto el que habilita al ejecutado a oponer las excepciones del artículo 544, a través de las cuales puede cuestionar el título base de la ejecución.

#### Fórmula / Regla: Art. 544 CPCCN

Excepciones admisibles en el juicio ejecutivo. El ejecutado puede oponer, al ser intimado de pago, estas excepciones para cuestionar el título base de la ejecución: falsedad e inhabilidad de título, entre otras.

Ambas figuras tienen en común que en ambas se ejecutan títulos, pero con notables diferencias. En el juicio ejecutivo se ejecutan títulos ejecutivos que, si bien documentan derechos, presumiblemente no tienen la certeza que posee el título ejecutorio, que es la sentencia.

La sentencia también constituye un título, pero un título que contiene un **derecho cierto**, porque ese derecho ha sido discutido con la suficiente amplitud en el juicio de conocimiento donde se dictó esa sentencia, y la cosa juzgada impide la discusión de hechos anteriores a ella.

| Aspecto                        | Juicio ejecutivo                                                          | Ejecución de sentencia                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de título                 | Título ejecutivo (derecho presunto)                                       | Título ejecutorio: sentencia (derecho cierto)                          |
| Intimación de pago             | Esencial. Habilita las excepciones del art. 544                           | No es requisito; la sentencia ya fue notificada                        |
| Obligación que instrumenta     | Solo obligación de dar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable | Obligaciones de dar, hacer o no hacer                                  |
| Embargo                        | Optativo (puede trabarse o no)                                            | Absolutamente esencial para la ejecución                               |
| Excepciones admisibles         | Art. 544 (más amplias, pueden abrirse a prueba)                           | Art. 506 (sumamente limitadas, solo hechos posteriores a la sentencia) |
| Apelaciones durante el proceso | Concedidas con trámite diferido hasta apelar la sentencia de remate       | Concedidas con trámite diferido hasta apelar la sentencia de venta     |

Cuadro 1.2: Comparación entre juicio ejecutivo y ejecución de sentencia

#### 1.1.4. La sentencia como título ejecutorio: el derecho cierto

Quien tiene a su favor una sentencia posee un título que instrumenta un derecho cierto. Por ello se lo denomina título ejecutorio, y porque trae aparejada una coacción inmediata para agredir el patrimonio del condenado que no cumple la sentencia, aunque con algunas defensas sumamente limitadas, que se articulan a través de la oposición de excepciones que consagra el artículo 506 del Código Procesal.

##### Fórmula / Regla: Art. 506 CPCCN

Excepciones admisibles en la ejecución de sentencia. Solo se consideran legítimas: 1) Falsedad de la ejecutoria; 2) Prescripción de la ejecutoria; 3) Pago; 4) Quita, espera o remisión. En todos los casos, los hechos deben ser posteriores al dictado de la sentencia y probarse con constancias del expediente o documentos emanados del ejecutante.

## 1.2. Requisitos para ejecutar la sentencia

### 1.2.1. La sentencia consentida

La principal condición que debe cumplir la sentencia para ser ejecutada, conforme al artículo 499, es estar consentida o ejecutoriada.

**Fórmula / Regla: Art. 499 CPCCN**

Requisitos para ejecutar una sentencia. La sentencia debe estar consentida o ejecutoriada. Vencido el plazo de cumplimiento fijado en la sentencia –o al día siguiente de quedar firme si el juez no fijó plazo especial– y a pedido de parte, el juez procede a la ejecución.

Una sentencia se encuentra consentida cuando ha sido debidamente notificada a las partes y no ha sido impugnada, es decir, cuando han vencido los plazos para impugnarla a través de los recursos correspondientes sin que se lo haya hecho; o bien cuando ha sido consentida expresamente, por ejemplo mediante un escrito manifestando la conformidad con la sentencia. El consentimiento es tácito cuando ha vencido el plazo para impugnarla sin que ello ocurra.

**1.2.2. La sentencia ejecutoriada**

La sentencia está ejecutoriada cuando ha sido impugnada a través de todos los mecanismos impugnativos que admitía y ya no admite nuevos recursos. Tanto si ha sido consentida como si ha sido ejecutoriada, la sentencia queda firme.

**1.2.3. Plazo vencido, incumplimiento e instancia de parte**

Una vez firme la sentencia y vencido el plazo para su cumplimiento –plazo que puede fijar expresamente la sentencia o que, en su defecto, se entiende exigible al día siguiente de quedar firme–, a pedido de parte el juez procede a la ejecución. Se requiere inescindiblemente el pedido de la parte vencedora para proceder a ejecutar la sentencia, en virtud del principio dispositivo.

**Importante**

Para que pueda iniciarse la ejecución de sentencia debe hallarse la sentencia incumplida por el condenado. Si vencido el plazo la sentencia se encuentra prácticamente cumplida, la ejecución promovida será rechazada por haber existido cumplimiento. Se entiende que hay cumplimiento incluso cuando este se produce en virtud de la aplicación de astreintes (multa progresiva a favor del vencedor para forzar el cumplimiento del ejecutado); en tal caso no se trata de ejecución de sentencia sino de cumplimiento de la sentencia.

**1.2.4. Excepción: ejecución provisoria (sentencia no firme)**

Como excepción, el Código permite ejecutar la sentencia aunque no esté firme, mediante la llamada ejecución provisoria, sujeta a lo que en definitiva suceda a través de las vías recursivas. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la sentencia puede ser atacada mediante un

recurso de apelación concedido con efecto devolutivo. El principio general es que el recurso de apelación se concede con efecto suspensivo (la apelación suspende el cumplimiento de la sentencia), salvo que la ley establezca lo contrario y disponga el efecto devolutivo.

**Fórmula / Regla: Art. 647 CPCCN**

Efecto del recurso en materia de alimentos. El recurso de apelación contra la sentencia que condena al pago de alimentos se concede con efecto devolutivo. Esto permite al alimentado ejecutar la sentencia de primera instancia aunque esté apelada, formándose incidente de apelación con el testimonio de la sentencia de primera instancia.

El alimentado beneficiado por una sentencia que condena al alimentante a pagar alimentos podrá ejecutar esa sentencia aunque haya sido apelada por el alimentante, dado que ese recurso se concede con efecto devolutivo. Ello protege un derecho esencial –el derecho del alimentado– en razón de la necesidad de contar con esos alimentos para su subsistencia.

**Fórmula / Regla: Art. 498 CPCCN**

Proceso sumarísimo. El recurso de apelación contra la sentencia definitiva se concede con efecto devolutivo, salvo que su cumplimiento pudiere ocasionar al condenado un perjuicio irreparable, en cuyo caso el juez podrá concederlo con efecto suspensivo.

Lo mismo sucede en el proceso sumarísimo, cuyo artículo 498 establece que el recurso de apelación se concede con efecto devolutivo, es decir que la sentencia se cumplirá aunque esté apelada, salvo que ello pudiera causar un perjuicio irreparable al condenado, supuesto en el que se concederá con efecto suspensivo.

También se presenta este efecto cuando se interpone recurso extraordinario contra una sentencia de cámara confirmatoria de la sentencia de primera instancia: si ambas sentencias son coincidentes, aunque la de segunda instancia haya sido objeto de recurso extraordinario, se permite la ejecución de la sentencia, dándose fianza para responder por si la Corte revocara la sentencia a través del recurso extraordinario.

### 1.2.5. Ejecución parcial de la sentencia

La segunda parte del artículo 499 permite ejecutar parcialmente una sentencia cuando una de sus partes se hubiera consentido, no obstante haberse interpuesto algún recurso respecto de los otros rubros. No se trata de una excepción a la ejecutoriedad de la sentencia no consentida, sino que, habiéndose cuestionado una parte del fallo, la parte independiente que puede cuantificarse separadamente y que quedó firme habilita a llevar adelante la ejecución respecto de ese rubro.

**Ejemplo: Ejecución parcial en un caso de daños derivados de un accidente de tránsito**

Si el juez hizo lugar a los rubros daño emergente, lucro cesante y daño moral, y la parte demandada apela únicamente los rubros relativos al daño moral y al lucro cesante, la suma fijada por daño emergente queda firme y puede ejecutarse parcialmente por ese rubro. Se libra un testimonio dejando constancia de que ese rubro, por ese importe, ha quedado firme, para que pueda ejecutarse en primera instancia, mientras el expediente sube a cámara para conocer del recurso por los demás rubros cuestionados.

## 1.3. Competencia y procedimiento general

### 1.3.1. Competencia: el juez que dictó la sentencia

**Fórmula / Regla: Art. 501 CPCCN**

Competencia para la ejecución. Inc. 1: el juez que dictó la sentencia es competente para entender en su ejecución. Inc. 2: si el objeto de la ejecución lo impone, puede encomendarse a un juez de otra competencia territorial la realización de determinadas diligencias, lo que no importa una excepción a las reglas de competencia. Inc. 3: es competente el juez del proceso principal cuando existan conexiones directas entre causas sucesivas.

El artículo 501 establece que resulta competente el juez que dictó la sentencia. Esto se relaciona con la idea de que el proceso principal no debe entenderse aislado de la ejecución de sentencia: esta constituye una etapa más de aquel, por lo que es lógico que sea competente para entender en ella el mismo juez que entendió en todo el proceso hasta el dictado de la sentencia.

El inciso 2 permite que, si así lo impone el objeto de la ejecución, se encomiende a un juez de otra competencia territorial una diligencia determinada para ejecutar la sentencia. Esto no constituye una excepción a las reglas de competencia, sino una encomienda de un juez de una jurisdicción a otro, en cuanto a una delegación de la competencia para esa diligencia específica.

**Ejemplo: Delegación de diligencias en extraña jurisdicción**

Cuando debe otorgarse la posesión de un inmueble ubicado en extraña jurisdicción, o llevarse adelante un desalojo en extraña jurisdicción, el juez que dictó la sentencia (por ejemplo, con asiento en Buenos Aires) no puede trasladarse a ejecutarla en otra ciudad; por delegación, interviene el juez con competencia territorial en el lugar del inmueble.

El inciso 3 del artículo 501 establece que es competente el juez del principal cuando medien conexiones directas entre causas sucesivas: por ejemplo, si se inició como proceso principal un desalojo y, como consecuencia de ese desalojo, se inició luego un proceso de daños y perjuicios derivados de esa ocupación, el juez del desalojo puede entender en ambos.

### 1.3.2. Procedimiento: condena a pagar cantidad líquida

Corresponde diferenciar si la sentencia condena al pago de una cantidad líquida o, por el contrario, al pago de una cantidad ilíquida. La sentencia condena al pago de una cantidad líquida cuando esta se encuentra expresada numéricamente o es fácilmente determinable mediante una simple operación aritmética.

#### Ejemplo: Sentencia líquida aunque no exprese el monto final

Si la sentencia condena a pagar un capital de \$500.000 con más el interés del 40 % anual, se entiende que la sentencia es líquida aunque no exprese su monto final, dado que puede calcularse mediante un simple cálculo aritmético que incluso puede realizar el propio juez.

### 1.3.3. Traba del embargo: aspecto central de la ejecución

#### Importante

El embargo es absolutamente esencial porque la ejecución de sentencia pretende, ante el incumplimiento del condenado, individualizar bienes de su patrimonio para proceder a su venta y realización efectiva, eventualmente mediante subasta. El juez tiene imperium para hacer cumplir coercitivamente sus decisiones: el obligado que no cumple voluntariamente será embargado y, una vez afectado determinado bien de su patrimonio al cumplimiento de la sentencia mediante un embargo ejecutorio, ese bien será subastado para pagar al acreedor vencedor en el proceso.

#### Traba del embargo sobre bienes inmuebles

Para pedir la traba de un embargo sobre un bien inmueble debe acompañarse un informe de dominio que acredite la titularidad registral en cabeza del deudor. Acreditada la titularidad, el juzgado ordena trabar embargo por la cantidad líquida que consta en la sentencia, más la suma que presupueste el juzgado para responder a intereses y costas.

Si el bien se encuentra en la misma jurisdicción, el embargo se diligencia por oficio firmado por el secretario dirigido al Registro de la Propiedad Inmueble. Si se encuentra en extraña jurisdicción –por ejemplo, un inmueble en otra ciudad respecto de un embargo ordenado por un juez de la Ciudad de Buenos Aires–, se traba mediante testimonio conforme a la ley 22.172.

**Fórmula / Regla: Ley 22.172**

Comunicaciones entre jueces de distintas jurisdicciones. Establece las formas en que se comunican los jueces de distintas jurisdicciones para llevar a cabo determinadas diligencias –en este caso, la inscripción del embargo ante el Registro de la Propiedad Inmueble de otra provincia–. Ese testimonio debe ser firmado por el juez y por el secretario, llevar sello de agua y otras características establecidas en la ley.

**Traba del embargo sobre bienes muebles registrables**

Si se trata de un bien mueble registrable (por ejemplo, un automóvil, una embarcación o una aeronave), se embarga mediante oficio firmado por el secretario, acompañado de un informe de dominio expedido por el registro correspondiente que acredite la titularidad en cabeza del demandado; el juez ordena el embargo y libra el oficio para su inscripción. Si el bien se encuentra en extraña jurisdicción, también se procede por testimonio conforme a la ley 22.172, firmado por el juez y el secretario, con constancia de los recaudos que exige la ley.

**Traba del embargo sobre bienes muebles no registrables**

Si se trata de bienes muebles no registrables –es decir, máquinas y herramientas que no son de uso indispensable para la profesión del deudor, dado que estas últimas serían inembargables–, se embarga mediante un mandamiento de embargo que firma el secretario, coordinándose fecha con el oficial de justicia encargado de llevarlo a cabo. El oficial de justicia se apersona en el domicilio del deudor o donde se encuentren los bienes a embargar y traba el embargo mediante un acta.

**1.3.4. Efectos del embargo**

El embargo concede al embargante una prioridad como primer embargante para valerse del producido del bien embargado al momento en que se efectúe la subasta y se convierta en dinero. Importa una indisponibilidad, una afectación del bien al proceso.

**Nota**

El bien embargado puede ser vendido: si el deudor lo vende indicando que está embargado, un tercero puede adquirirlo, pero deberá soportar las consecuencias de ese embargo, ya que este persigue a la cosa embargada sin perjuicio de que su titular la transfiera. Hay una indisponibilidad en el sentido de que no puede disponerse del bien embargado como si estuviera libre de gravámenes.

Si se desea desapoderar directamente al deudor del bien, debe solicitarse, además del embargo, el secuestro del bien, para poder trasladarlo y sustraerlo de la esfera de dominio de su dueño.

### 1.3.5. Citación de venta y excepciones del artículo 506

Una vez embargado un bien y afectado al proceso, se está en condiciones de continuar con la ejecución. Para ello es necesario citar de venta al deudor: aunque en la etapa de ejecución de sentencia el conocimiento del juez es mínimo, no se excluye un cierto grado de conocimiento a través de las excepciones que puede oponer el deudor al progreso de la ejecución. De ahí la necesidad de citarlo de venta.

Esta citación de venta debe practicarse con posterioridad al embargo: primero se embarga y después se cita de venta, sin perjuicio de que en la práctica en ocasiones ambos actos se realizan conjuntamente –por ejemplo, mediante un mandamiento en el que se traba embargo sobre determinados bienes muebles y, al mismo tiempo, se deja constancia de que se cita de venta al deudor–.

#### Importante

La secuencia establecida por el Código es: primero embargar determinados bienes (porque sin bienes embargados no hay nada sobre lo cual hacer efectiva la sentencia) y después citar por cédula de venta al deudor, para que comparezca a oponer excepciones dentro de los cinco días desde la notificación.

### 1.3.6. Las excepciones del artículo 506: análisis detallado

Si el ejecutado no opone excepciones, el juez dicta directamente la sentencia (o resolución) de venta mandando llevar adelante la ejecución, pasándose a las reglas del cumplimiento para la sentencia de remate del juicio ejecutivo (artículos 559 y siguientes del Código), que se estudian en la unidad número 23.

#### Excepción de falsedad de la ejecutoria

La falsedad de la ejecutoria supone que se está ejecutando una sentencia que ha sido adulterada: porque la firma no pertenece al juez, o porque se ha enmendado –sobrerraspado, adulterado– el monto que originalmente constaba en la sentencia. No es un supuesto común, pero podría darse el caso de que un testimonio solicitado salga de la esfera del expediente y sea objeto de alguna adulteración.

No puede imponerse al ejecutado el cumplimiento de una obligación que no se corresponda con la que concretamente fue dictaminada en la sentencia: debe existir una correspondencia perfecta entre lo que se ejecuta y lo decidido por la sentencia firme.

## Excepción de prescripción de la ejecutoria

### Fórmula / Regla: Art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación

Plazo genérico de prescripción: cinco (5) años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Es el plazo aplicable a la prescripción de la ejecutoria cuando no existe plazo específico.

Corresponde aplicar el plazo genérico del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, de cinco años, dado que no existe un plazo específico para la prescripción de la ejecutoria. Anteriormente ese plazo era de diez años conforme al artículo 4023 del Código de Vélez; luego se redujo a cinco años.

A partir del día en que resulta exigible el cumplimiento de la sentencia, existen cinco años para ejecutarla; si no se realizan actos que impulsen el proceso de ejecución, opera el plazo de prescripción de la ejecutoria.

### Nota

Aunque haya transcurrido el plazo de prescripción, puede deducirse la pretensión de ejecución de sentencia, porque el derecho sobre la sentencia subsiste. Si la contraparte no opone la excepción de prescripción de la ejecutoria dentro del plazo correspondiente (cinco días), aunque estuviera vencido el plazo de prescripción liberatoria, la sentencia podrá ejecutarse eficazmente. Existe así una diferencia entre la acción y el derecho: como rige el principio dispositivo, la prescripción debe ser opuesta por la parte que se beneficiaría con ella y no puede ser declarada de oficio por el juez.

## Excepción de pago

Si el deudor ha cancelado la obligación que surge de la sentencia, puede defenderse acreditando ese pago mediante documentos emanados del vencedor. Todas las excepciones admisibles en la ejecución de sentencia deben fundarse en hechos posteriores a la sentencia, ya que los hechos anteriores están cubiertos por la eficacia de la cosa juzgada y la preclusión impide volver sobre ellos. Además, hay una limitación en cuanto a los medios de prueba: solo se admiten constancias del expediente mismo o documentos emanados del vencedor, con exclusión de cualquier otro medio probatorio.

## Excepciones de quita, espera y remisión

El inciso cuarto del artículo 506 regula las excepciones de quita, de espera o de remisión.

### Ejemplo: Excepción de quita

Si la sentencia condena al pago de \$600.000 por daños y perjuicios y existe un documento posterior a la sentencia, emanado del vencedor, en el que se realiza una

quita de \$200.000, el ejecutado puede excepcionarse acompañando ese documento, y la ejecución –y eventualmente el embargo– debe reducirse a \$400.000.

En cuanto a la espera, corresponde cuando la parte vencedora otorga al ejecutado un plazo de cumplimiento y, no obstante ello, ejecuta la sentencia antes del vencimiento de ese plazo. En este supuesto se hace lugar a la excepción y el ejecutante debe aguardar a que transcurra el plazo otorgado para poder ejecutar la sentencia.

En cuanto a la remisión, consiste en el perdón de la deuda. Técnicamente la remisión implica devolver el título donde consta la obligación al deudor, lo cual no resulta posible en este ámbito porque se trata de un expediente ya iniciado; si se acompaña el instrumento correspondiente que acredita el perdón de la deuda y el juez hace lugar a la excepción, se ordena levantar el embargo.

### **1.3.7. Excepciones no enumeradas en el artículo 506 admitidas por la jurisprudencia**

El artículo 506 dispone que solo se consideran legítimas las excepciones que enumera, pero la jurisprudencia ha entendido que no pueden dejarse de lado otras excepciones, como la inhabilidad de título: si el ejecutante pretende ejecutar a quien no es el demandado condenado, el pretendido ejecutado puede excepcionarse mediante la falta de legitimación pasiva, incluida dentro de la excepción de inhabilidad de título.

Lo mismo se ha admitido respecto de otras excepciones vinculadas a presupuestos procesales, como la excepción de incompetencia: si se ejecuta la sentencia ante un juez incompetente, aunque no esté expresamente señalada dentro de las enumeradas en el artículo 506, el deudor puede oponer la excepción de incompetencia.

### **1.3.8. Trámite de las excepciones y sentencia de venta**

Opuesta alguna de las excepciones por el ejecutado, corresponde dar traslado al ejecutante por cinco días para que las conteste. Contestado el traslado, el juez debe resolver.

Si el juez hace lugar a las excepciones, ordena levantar el embargo (en el caso de pago o de prescripción de la ejecutoria); si es la excepción de quita, adecua el embargo a la nueva suma; si es la de espera, hace lugar a la excepción pero deja trabado el embargo, para que el ejecutante pueda continuar una vez verificado el plazo correspondiente.

Si en cambio el juez rechaza la excepción opuesta, dicta la sentencia de venta mandando llevar adelante la ejecución. Esta resolución puede ser apelada por el ejecutado; el recurso de apelación contra la sentencia de venta se concede con efecto suspensivo y trámite inmediato, pero si el ejecutante otorga fianza para responder por daños y perjuicios, puede transformar el efecto de la apelación en devolutivo, ejecutando la sentencia no obstante la apelación de la parte ejecutada.

Si se ordena levantar el embargo, el ejecutante puede apelar esa resolución con efecto suspensivo y trámite inmediato. Una vez firme, se continúa con el trámite del cumplimiento de la sentencia de remate del juicio ejecutivo, etapa común a ambos procesos.

## 1.4. Condena a cantidad ilíquida y práctica de liquidación

### 1.4.1. Cuándo corresponde practicar liquidación

Distinto es el procedimiento cuando la sentencia no establece un monto determinado que deba abonar el condenado –por ejemplo, en concepto de intereses (se fija la tasa pero no el monto), de frutos a restituir, o de daños y perjuicios cuyo derecho se reconoce al actor pero que, por distintas cuestiones procesales, el juez no puede fijar en el acto del fallo.

#### **Fórmula / Regla: Art. 165 CPCCN**

Condena al pago de frutos, intereses o daños. El juez, al pronunciar sentencia, debe fijar el importe de los frutos, intereses, daños y perjuicios con arreglo a lo dispuesto por el artículo 165. Cuando ello no sea posible, el juez debe fijar las bases para que se practique la liquidación conforme a las pautas que establezca.

El artículo 165 exige, en primer lugar, que el juez determine la cantidad en forma líquida respecto de estos rubros, pero reconociendo que puede haber impedimentos que obstaculicen esa posibilidad; en tal caso, exige al juez que al menos fije las pautas para que la liquidación pueda establecerse con posterioridad.

#### **Importante**

La liquidación debe estar en consonancia y ser correlativa con lo establecido en la sentencia: no puede incluir, al practicarse, rubros que vayan más allá de lo solicitado en las pretensiones articuladas al iniciarse el proceso, porque de lo contrario sería nugatoria la ejecución basada en una liquidación que incluyera conceptos indebidos.

### 1.4.2. Quién practica la liquidación y en qué plazo

#### **Fórmula / Regla: Art. 503 CPCCN (liquidación)**

Liquidación. El acreedor podrá practicar la liquidación dentro del plazo de diez días contados desde que la sentencia sea exigible. Dará traslado a la otra parte por cinco días. Si hay conformidad, o si vencido el plazo el deudor no la impugna, el juez aprobará la liquidación presentada, disponiendo que se la tenga como base para el embargo y la subasta.

El Código establece que practicar la liquidación es una facultad del vencedor, para lo cual dispone de diez días contados a partir de que sea exigible el cumplimiento –es decir, desde que la sentencia quedó firme–. De esa liquidación debe darse traslado a la otra parte por cédula, por cinco días. Si la contraparte la consiente expresamente, o guarda silencio consintiéndola tácitamente por no impugnarla, el juez aprueba la liquidación y se continúa como en el caso de cantidad líquida, trabándose embargo sobre el monto de la liquidación y lo que se presupueste para intereses y costas.

### 1.4.3. Impugnación de la liquidación

#### **Fórmula / Regla: Art. 504 CPCCN**

Impugnación de la liquidación. Si hubiere impugnación a la liquidación, se formará incidente siguiendo las normas de los artículos 178 y siguientes. Las partes deberán ofrecer la prueba de la que intenten valerse en sus respectivos escritos de impugnación y contestación.

Si el vencido impugna la liquidación –porque entiende que no corresponden los rubros, o porque, correspondiendo, están mal o defectuosamente calculados– se forma un incidente conforme al artículo 504, siguiendo las pautas del artículo 178 y siguientes. En ese incidente las partes deben ofrecer la prueba de la que intenten valerse para fundar sus posiciones. Vencidos los plazos y contestada la impugnación, el juez debe resolver aprobando la liquidación que corresponda.

### 1.4.4. Criterios de apelación sobre la liquidación aprobada

#### **Importante**

Existen dos posiciones doctrinarias sobre el efecto con que se concede la apelación contra la resolución que aprueba la liquidación. Para Alsina, por tratarse de un incidente, el recurso de apelación debe concederse en relación, con efecto suspensivo y trámite inmediato. Para Palacio, en cambio, se aplican las normas del artículo 509, que dispone que todas las apelaciones en la ejecución de sentencia se conceden con trámite diferido.

Esta diferencia altera sustancialmente la solución del caso: si se sigue el trámite diferido, la liquidación aprobada –aunque apelada por el ejecutado– sirve de base para trabar el embargo y continuar con la ejecución, y recién podrá fundarse esa apelación junto con una eventual apelación contra la sentencia de venta. Si en cambio se sostiene el criterio del trámite inmediato, correspondería suspender el cumplimiento de la resolución –por tener efecto suspensivo– hasta que la cámara la resuelva, y recién confirmada por esta, en primera instancia se procedería a trabar el embargo y continuar la ejecución.

## 1.5. Obligaciones de hacer, no hacer y dar cosas

### 1.5.1. Condena a hacer alguna cosa

#### **Fórmula / Regla: Art. 503 CPCCN (condena a hacer)**

Si la condena es a hacer alguna cosa y el obligado no la realiza dentro del plazo correspondiente, el ejecutante puede optar por: a) que la cosa sea realizada por un tercero a costa del ejecutado; o b) que se le paguen los daños y perjuicios provenientes de la inejecución.

Si la condena es a hacer alguna cosa y el deudor cumple realizando lo que le fue ordenado dentro del plazo correspondiente, no hay ejecución. Si no cumple, el ejecutante puede promover la ejecución de sentencia, optando –dado que el deudor no puede ser obligado mediante la fuerza física a hacer algo contra su voluntad– entre solicitar que la cosa sea realizada por un tercero, o que se lo obligue a resarcir los daños y perjuicios provenientes de la inejecución.

Si se opta por que un tercero realice la prestación, corresponde estimar –no liquidar– el costo de esa actividad, y dar traslado al vencido para que se expida sobre si ese valor se corresponde con el objeto de la obligación que ahora realizará un tercero a su costa. La opción corresponde al acreedor, pero a costa del ejecutado.

### 1.5.2. Condena a otorgar escritura pública

#### **Fórmula / Regla: Art. 502 CPCCN**

Condena a otorgar escritura pública. Si la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública y este no es cumplido por el ejecutado, el juez la suscribirá a su costa, sin perjuicio de que, si deviniera de imposible cumplimiento por alguna circunstancia, esa escrituración se transforme en la obligación de resarcir los daños y perjuicios provenientes de esa imposibilidad.

Si la sentencia condena al otorgamiento de escritura pública y esto no es cumplido por el ejecutado, se designa a quien la suscriba a su costa. Si deviniera de imposible cumplimiento por alguna circunstancia, la condena se transforma en la obligación de resarcir los daños y perjuicios provenientes de esa imposibilidad, fijándose estos por el procedimiento del artículo 513.

### 1.5.3. Condena a no hacer

**Fórmula / Regla: Art. 513 CPCCN**

Daños y perjuicios por inexecución. Los daños y perjuicios derivados del incumplimiento se determinarán conforme a las pautas de los artículos 503 y 504 (liquidación con vía incidental) o bien a través de juicio ordinario o sumarísimo, según lo determine el juez de manera irrecurrible.

Cuando se trata de una condena a no hacer y esta es incumplida por el ejecutado –es decir, hace algo contrario a lo que le había sido ordenado–, el acreedor puede optar entre solicitar que las cosas se restituyan al estado anterior, o que ello se traduzca en la indemnización de daños y perjuicios conforme al artículo 513. Estos daños y perjuicios se determinan mediante el procedimiento de la liquidación con derivación a la vía incidental, o bien por juicio ordinario o sumarísimo, según lo determine el juez de manera irrecurrible.

### 1.5.4. Condena a dar cosas: mandamiento de desapoderamiento

Si la sentencia no es cumplida voluntariamente por el ejecutado, pueden aplicarse astreintes –multas progresivas conminatorias a favor de la otra parte–. Si la obligación de dar alguna cosa no se cumple voluntariamente, el vencedor puede ejecutar la sentencia mediante un mandamiento que ordena librar el juez para desapoderar –aun contra la voluntad del deudor– al vencido de aquello que fue ordenado restituir por la sentencia.

Con ese mandamiento se cita, en el mismo acto en que se diligencia, al ejecutado para que oponga las excepciones del artículo 506.

**Nota**

Si por alguna circunstancia no puede cumplirse la entrega de la cosa –porque ha desaparecido o su cumplimiento resulta imposible–, el vencedor puede solicitar que se compense con una suma equivalente al valor de la cosa. La determinación de dicho valor se realiza también conforme a las pautas de los artículos 503 y 504, mediante la vía incidental o por juicio ordinario o sumarísimo, según lo establezca el juez, de manera irrecurrible.

### 1.5.5. Liquidaciones especiales

**Fórmula / Regla: Art. 516 CPCCN**

Liquidaciones especiales. Cuando las liquidaciones impliquen cuentas complicadas de lenta o difícil justificación o que requieran conocimientos especiales, podrán someterse a la decisión de peritos árbitros o amigables componedores. El laudo que emitan será vinculante y obligatorio para las partes. Lo mismo se aplica para liqui-

daciones de sociedades conyugales o determinación del carácter propio o ganancial de bienes.

Cuando las liquidaciones impliquen cuentas complicadas de lenta o difícil justificación, o que requieran conocimientos especiales, puede dejarse su determinación librada a la decisión de peritos árbitros o amigables componedores. Tanto el perito árbitro como el amigable componedor emiten un laudo vinculante y obligatorio para las partes, que el juez debe respetar en esas cuestiones técnicas.

### 1.5.6. Otros títulos ejecutables por este procedimiento

#### Fórmula / Regla: Art. 500 CPCCN

Títulos ejecutables por el procedimiento de ejecución de sentencia: 1) Las sentencias de los tribunales judiciales y los laudos de tribunales arbitrales (aunque estos carecen de imperium); 2) Las transacciones o acuerdos homologados; 3) (Inciso incorporado por la ley 26.589) Los acuerdos celebrados en mediación con la firma certificada del mediador, salvo que incluyan menores o incapaces, en cuyo caso requieren homologación judicial; 4) Las multas procesales; 5) Los honorarios regulados judicialmente.

El artículo 500 establece que, además de aplicarse el procedimiento de ejecución de sentencia respecto de las dictadas por tribunales judiciales o de los laudos de tribunales arbitrales –que, si bien tienen jurisdicción, carecen de imperium para hacer cumplir coercitivamente sus decisiones–, ese procedimiento también se aplica a las transacciones o acuerdos homologados.

Las transacciones son aquellas mediante las cuales las partes extinguen obligaciones litigiosas o dudosas, y los acuerdos homologados pueden provenir, por ejemplo, de una conciliación llevada a cabo por el juez en el ámbito de la audiencia preliminar.

#### Nota

Los acuerdos conciliatorios celebrados ante el mismo juez en la audiencia preliminar requieren homologación. En cambio, el inciso cuarto del artículo 500, incorporado por la ley 26.589, permite ejecutar por este procedimiento un acuerdo celebrado en mediación con la firma certificada del mediador, sin necesidad de homologación –salvo que se trate de acuerdos que incluyan menores o incapaces, caso en el cual su representante debe solicitar al juez la homologación con intervención del Ministerio Pupilar–.

La importancia del acuerdo celebrado en mediación radica en que su incumplimiento permite sortear todas las etapas del proceso de conocimiento y acceder directamente a la última etapa –la ejecución de sentencia– para exigir su cumplimiento conforme a las pautas estudiadas.

El artículo 500, en su inciso segundo, también prevé la ejecución de las multas procesales –por ejemplo, las impuestas por temeridad y malicia a favor de una de las partes–, y finalmente corresponde que se ejecute por este procedimiento el cobro de honorarios regulados judicialmente.

## **Reflexión final**

El Código establece un procedimiento de ejecución de sentencia abreviado, limitado en cuanto a la apelación y en cuanto a las defensas admisibles, dada la trascendencia del título ejecutorio que, como se señaló al principio, instrumenta un derecho cierto. Ello permite transitar una etapa con un mínimo de conocimiento y una mínima posibilidad de prueba de parte del ejecutado, y hace posible efectivizar la sentencia y concretarla prácticamente, de modo de satisfacer el derecho que pretendía el actor al iniciar la demanda: la sentencia no es una mera declaración de certeza respecto de ese derecho, sino que la pretensión requiere su efectivo cumplimiento.

# Cuadro Cornell de repaso

| Preguntas / palabras clave                                         | Notas / respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Por qué la ejecución de sentencia NO es un proceso independiente? | Porque constituye la culminación lógica del proceso de conocimiento: está íntimamente ligada a la sentencia que se ejecuta, el mismo juez que conoció en la causa es competente, y la intimación de pago no es un requisito esencial (ya se notifica en la sentencia). El Código la trata como proceso independiente por razones sistemáticas, pero la posición de la cátedra y el propio articulado del Código la ubican como una etapa más. |
| ¿Qué diferencia al título ejecutorio del título ejecutivo?         | El título ejecutivo (juicio ejecutivo) contiene un derecho presunto, discutible con mayor amplitud (art. 544). El título ejecutorio (sentencia) contiene un derecho cierto porque ya fue debatido exhaustivamente en el proceso de conocimiento. La cosa juzgada impide discutir hechos anteriores al dictado de la sentencia.                                                                                                                |
| ¿Cuándo se considera consentida una sentencia?                     | Cuando: a) fue debidamente notificada y no fue impugnada en el plazo; b) fue consentida expresamente por escrito; c) fue apelada pero el recurso se abandonó. El consentimiento puede ser expreso o tácito.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ¿Qué significa que la sentencia esté ejecutoriada?                 | Que fue impugnada por todos los recursos que admitía y ya no admite nuevos embates: se agotaron todos los mecanismos impugnativos disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ¿Cuáles son los requisitos para ejecutar una sentencia?            | 1) Sentencia consentida o ejecutoriada. 2) Vencido el plazo de cumplimiento (fijado por el juez o al día siguiente de quedar firme). 3) Incumplimiento del condenado. 4) Instancia de parte (petición del vencedor). Rige el principio dispositivo: sin pedido de parte no hay ejecución.                                                                                                                                                     |

| <b>Preguntas / palabras clave</b>                                        | <b>Notas / respuestas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Cuándo se puede ejecutar una sentencia que NO está firme?</b>        | Excepcionalmente, cuando la apelación se concede con efecto devolutivo: a) Alimentos (art. 647 CPCCN); b) Proceso sumarísimo (art. 498, salvo perjuicio irreparable); c) Recurso extraordinario ante sentencias de primera y segunda instancia coincidentes. En todos los casos puede exigirse fianza para transformar el efecto suspensivo en devolutivo.                                                          |
| <b>¿Cuál es la diferencia entre ejecución total y ejecución parcial?</b> | La ejecución parcial procede cuando solo una parte del fallo quedó firme (el resto fue apelado). Se libra testimonio acreditando que ese rubro específico quedó consentido, se ejecuta en primera instancia ese rubro, y el expediente sube a cámara por los rubros cuestionados.                                                                                                                                   |
| <b>¿Por qué el embargo es esencial en la ejecución de sentencia?</b>     | Porque el procedimiento tiene por finalidad afectar bienes del deudor para su posterior subasta: sin bien afectado al proceso, no puede continuarse la ejecución. En el juicio ejecutivo el embargo es optativo; en la ejecución de sentencia es absolutamente esencial.                                                                                                                                            |
| <b>¿Cómo se traba el embargo según el tipo de bien?</b>                  | Inmueble (misma jurisdicción): oficio del secretario al Registro de la Propiedad. Inmueble (otra jurisdicción): testimonio ley 22.172, firmado por juez y secretario con sello de agua. Mueble registrable: oficio del secretario más informe de dominio del registro correspondiente. Mueble no registrable: mandamiento de embargo firmado por el secretario, diligenciado por el oficial de justicia.            |
| <b>¿Qué es la citación de venta y cuándo se produce?</b>                 | Es el acto procesal que habilita al ejecutado a oponer excepciones. Se practica después del embargo (aunque en la práctica puede hacerse en el mismo mandamiento). El ejecutado tiene cinco días para oponer las excepciones del art. 506 CPCCN.                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Cuáles son las excepciones del art. 506 CPCCN?</b>                   | 1) Falsedad de la ejecutoria (adulteración de la sentencia). 2) Prescripción de la ejecutoria (plazo de 5 años, art. 2560 CCCN). 3) Pago (documentado con recibo emanado del vencedor). 4) Quita, espera o remisión (documentos posteriores a la sentencia, emanados del ejecutante). Condición común: hechos posteriores a la sentencia; prueba limitada a constancias del expediente o documentos del ejecutante. |

| <b>Preguntas / palabras clave</b>                                                        | <b>Notas / respuestas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>¿Qué pasa si el ejecutado NO opone excepciones?</b>                                   | El juez dicta directamente la sentencia de venta mandando llevar adelante la ejecución. A partir de allí se aplican las reglas del cumplimiento para la sentencia de remate del juicio ejecutivo (art. 559 y siguientes CPCCN, tratados en la unidad 23).                                                                                                   |
| <b>¿Qué excepciones admite la jurisprudencia más allá del art. 506?</b>                  | La jurisprudencia amplía las excepciones para incluir:<br>a) inhabilidad de título (falta de legitimación pasiva);<br>b) incompetencia (ejecutar ante juez incompetente).<br>La enumeración del art. 506 no es estrictamente taxativa según la jurisprudencia predominante.                                                                                 |
| <b>¿Qué sucede cuando la sentencia condena a una cantidad ilíquida?</b>                  | Corresponde practicar liquidación (art. 503 CPCCN). El vencedor tiene diez días desde que la sentencia es exigible. Se da traslado a la otra parte por cinco días. Si hay conformidad o silencio, el juez aprueba la liquidación y se sigue con el trámite de embargo. Si hay impugnación, se forma incidente (art. 504, reglas del art. 178 y siguientes). |
| <b>¿Qué ocurre con la condena a HACER algo?</b>                                          | El ejecutante puede optar (art. 503): a) que un tercero realice la cosa a costa del ejecutado (se estima el costo y se da traslado); b) pago de daños y perjuicios por inejecución (se cuantifican por liquidación/incidente o juicio ordinario/sumarísimo según determine el juez, irrecurriblemente).                                                     |
| <b>¿Qué pasa si la condena es a NO HACER algo?</b>                                       | El acreedor puede optar (art. 513): a) restitución al estado anterior; b) indemnización de daños y perjuicios, cuantificados por liquidación/incidente o juicio ordinario/sumarísimo, según determine el juez de manera irrecurrible.                                                                                                                       |
| <b>¿Qué títulos habilitan la ejecución de sentencia además de la sentencia judicial?</b> | Art. 500 CPCCN: 1) laudos arbitrales (el árbitro carece de imperium para ejecutar); 2) transacciones y acuerdos homologados; 3) acuerdos de mediación con firma certificada del mediador (ley 26.589), salvo menores o incapaces, que requieren homologación; 4) multas procesales; 5) honorarios regulados judicialmente.                                  |

| Preguntas / palabras clave                                                       | Notas / respuestas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Cuál es la paradoja del art. 500 entre acuerdo judicial y acuerdo de mediación? | El acuerdo conciliatorio celebrado ante el mismo juez en la audiencia preliminar requiere homologación judicial para ser ejecutable, mientras que el acuerdo de mediación con firma certificada del mediador no la requiere (salvo menores o incapaces). La ley 26.589 introdujo esta distinción al incorporar el inciso 4 del art. 500. |

**Resumen:** La ejecución de sentencia es la etapa final del proceso de conocimiento –no un proceso autónomo–, mediante la cual el Estado pone su imperium al servicio del vencedor para hacer efectivo un derecho declarado cierto por sentencia firme. A diferencia del juicio ejecutivo, que ejecuta títulos con derechos presuntos y admite defensas más amplias (art. 544 CPCCN), la ejecución de sentencia opera sobre un título ejecutorio que ya superó el debate exhaustivo del proceso de conocimiento: la cosa juzgada material impide discutir hechos anteriores. Por eso las excepciones admisibles (art. 506 CPCCN) se reducen a falsedad de la ejecutoria, prescripción, pago y quita/espera/remisión –todas fundadas en hechos posteriores a la sentencia y probables solo con documentos del expediente o del ejecutante–. El procedimiento requiere que la sentencia esté consentida o ejecutoriada, que haya vencido el plazo de cumplimiento y que exista incumplimiento del condenado, todo a instancia de parte. El embargo es esencial: traba bienes para su posterior subasta. Según el tipo de obligación condenada (dar dinero, hacer, no hacer, dar cosas), el proceso adopta distintos carriles: liquidación (si la condena es ilíquida), tercerísmo a costa del deudor o indemnización (si la condena es a hacer o no hacer), y mandamiento de desapoderamiento (si es a dar cosas). Otros títulos equiparados a la sentencia –laudos arbitrales, transacciones homologadas, acuerdos de mediación certificados, multas procesales y honorarios– también se ejecutan por este procedimiento, lo que subraya su carácter de herramienta central en la tutela jurisdiccional efectiva.